

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 302/2025

Deputado(a) Guilherme Pasin + 46 Deputado(s)

Altera a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para instituir mecanismos de promoção e garantia de fomento ao Turismo, e transversalidade de ações com a Cultura e o Desporto, e dá outras providências.

Art. 1º No art. 227 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, fica acrescido um novo parágrafo, que será o parágrafo único que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 227....

Parágrafo único. O Estado incentivará e apoiará a realização de eventos e manifestações culturais que possuam reconhecido potencial de atração de público externo, podendo, para tanto, destinar recursos provenientes de leis de incentivo à cultura para projetos que visem a este objetivo, em articulação com a política estadual de turismo.”

Art. 2º No art. 232 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul o parágrafo único passa a ser o § 1º e fica acrescido um novo parágrafo, que será o § 2º, com a seguinte redação:

“Art. 232

....

§1º

§2º - O Estado apoiará a realização de competições e eventos desportivos com grande potencial de atração de público externo, podendo, para tanto, destinar recursos orçamentários para incentivo ao esporte e para projetos que visem a este objetivo, em articulação com a política estadual de turismo.”

Art. 3º Fica incluído um novo parágrafo ao art. 149 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que passa a ser o §11, com a seguinte redação:

“Art. 149.....

.....

§11. As leis orçamentárias, incluindo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, deverão delinear expressamente, de acordo com a disponibilidade fiscal e observadas as normas de finanças públicas, recursos e ações destinadas ao fomento do turismo, da cultura e do desporto, reconhecendo-os como vetores estratégicos de desenvolvimento econômico e social do Estado e utilizando como critério orientador o potencial de arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) decorrente do consumo nos destinos que atraiam eventos e festividades de grande fluxo de visitantes regionais e internacionais.”

Art. 4º No art. 240 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul fica incluído o item VIII ao § 1º, é dada nova redação ao § 2º e acrescido dois novos parágrafos, que serão o §3º e §4º, ficando com a redação que segue:

“Art. 240.....

§1º.....

.....

VIII - a criação, delimitação e fomento de Distritos Turísticos, Estâncias Turísticas, Municípios de Interesse Turístico e outras tipologias ou categorias de territórios turísticos e criativos, mediante lei específica, observando a vocação e o potencial de cada região ou localidade, e promovendo a governança colaborativa entre o Estado, os Municípios envolvidos e a iniciativa privada mediante regime de parceria

público-privada, cooperação ou colaboração institucional, adotando-se modelo de gestão compartilhada para seu desenvolvimento."

"§ 2º Para os Municípios que integrarem as tipologias ou categorias de territórios turísticos de que trata o inciso VIII do § 1º deste artigo, e que optarem por receber recursos estaduais destinados à promoção turística, à cultura e ao desporto, a Lei Complementar Estadual mencionada no § 4º deste artigo definirá os critérios para a demonstração de comprometimento orçamentário local, podendo incluir a alocação de recursos próprios para a execução de programas, projetos e ações que visem à promoção do turismo, bem como à realização de eventos culturais e de desporto em seu território, em alinhamento com as diretrizes da política estadual de turismo e as finalidades do Fundo a que se refere o art. 240A, respeitada a autonomia municipal para dispor sobre a gestão de suas receitas e despesas."

"§3º As iniciativas previstas neste artigo, em conjunto com as políticas públicas de desenvolvimento rural e de fomento a produtos gaúchos com controle de origem, poderão ser incentivadas e financiadas por fundo próprio, e inclusive pelo Fundo de Desenvolvimento do Turismo (FUNDETUR) a que se refere o § 4º deste artigo, e estender-se-ão e serão incentivadas no meio rural, em especial junto às agroindústrias, visando à diversificação e agregação de valor econômico, à permanência de famílias no campo, e à valorização dos produtos, paisagens e da cultura local, com a colaboração da extensão rural e assistência técnica oficial, incluindo o apoio da EMATER no desenvolvimento de roteiros, produtos e serviços turísticos, na adequação sanitária e legal de empreendimentos, e na comercialização integrada, com o objetivo de aumentar o fluxo turístico e a geração de renda nas comunidades rurais."

"§4º - Fica estabelecido em nível constitucional o Fundo de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR, com o objetivo de promover e financiar, de forma continuada e sustentável, programas, projetos e ações de desenvolvimento, promoção mercadológica, inteligência de mercado, infraestrutura dedicada, qualificação das atividades nos territórios vinculados ao Turismo, incluído o apoio as operações e ao ordenamento de Instâncias de Governança Regional (IGR's), observado o que segue:

I – Lei específica, em conformidade com o artigo 146 desta Constituição e a legislação de responsabilidade fiscal, definirá a composição do Fundo, os critérios de sua gestão, a forma de participação social e as condições de alocação de seus recursos, assegurando a transparência, a eficiência na aplicação, inclusive em regime de parceria público-privada, cooperação ou colaboração institucional, e estabelecendo diretrizes para a execução de suas dotações orçamentárias anuais ao nível mínimo de 75% (setenta e cinco por cento), buscando a máxima efetividade e eficiência, sem prejuízo da observância dos limites e metas fiscais.

II - A alocação de recursos do Fundo priorizará a promoção turística, a atração de investimentos turísticos, a inovação e a sustentabilidade nos territórios com vocação turística, cultural e desportiva, em consonância com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - O Estado poderá, mediante lei específica que observe o disposto no item VIII do § 1º deste artigo, instituir diferentes tipologias de territórios turísticos, criativos, culturais e desportivos, tais como Distritos Turísticos, Estâncias Culturais ou Polos Desportivos, estabelecendo critérios e incentivos específicos para sua delimitação e fomento, em conformidade ao Mapa do Turismo Brasileiro e as diretrizes estaduais para cada setor.

IV - Respeitadas as diretrizes constitucionais e legais, o Governo do Estado, em conjunto com a sociedade civil e com o apoio das instituições, promoverá a integração dos calendários de festividades culturais e de eventos de grande porte, inclusive os desportivos, visando a potencialização dos recursos orçamentários alocados setorialmente e os respectivos benefícios fiscais, a fim de incentivar o fluxo turístico e as viagens regionais e internacionais."

Art. 5º O Título VII, Capítulo II da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a vigorar acrescido da Seção VII, com a seguinte redação e respectivos artigos:

"SEÇÃO VII Da transversalidade da estratégia fiscal setorial para o Desenvolvimento Econômico e Social

Art. ... – Fica reconhecida a centralidade turística do princípio do destino, introduzido pela Emenda Constitucional nº 132/23, cabendo ao Estado adotar medidas para assegurar que o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) tenha potencializada sua arrecadação derivada do fluxo turístico, seja este internacional, regional ou local, abrangendo viagens, bem como eventos e festividades culturais e desportivas, incrementando o consumo local e regional, observadas as seguintes diretrizes:

I – Adoção de ações de formação e qualificação direcionadas à população, em conjunto ou em parceria com Instituições Nacionais de formação vinculadas ao “Sistema ‘S’”, com especial atenção à integração de alunos do ensino fundamental, ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de capacitá-los para o aprimoramento e colaboração na elevação da qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes.

II - Estímulo a projetos e iniciativas que promovam o fluxo de viagens internas e as originadas do exterior, reconhecendo o setor como estratégico para a geração de riqueza, emprego e renda no Estado;

III - Valorização do patrimônio natural, cultural, histórico e gastronômico do Rio Grande do Sul, através do fomento à diversificação da oferta turística regional, de forma a atrair diferentes perfis de visitantes e ampliar o período de permanência média no Estado;

IV – Individualização da execução das ações e programas de Publicidade Institucional governamental daquelas destinadas à Promoção Turística, garantindo a continuidade e a consistência da imagem do destino a longo prazo, preservando sua identidade e valores como fator de propaganda e marketing mercadológico e cultural, utilizando a marca de destino como elemento central em ações de divulgação;

V – adoção de políticas fiscais, administrativas e de incentivo ao turismo, em articulação com entes federativos e a iniciativa privada, que promovam o consumo de bens e serviços durante a realização de eventos e festividades de relevante interesse cultural ou desportivo;

VI – a Lei Complementar prevista no §2º deste artigo estabelecerá os mecanismos e critérios para a priorização de aplicação de recursos, considerando o incremento da receita do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) gerada pelo fluxo turístico, em projetos de desenvolvimento local e regional, visando à sustentabilidade econômica, social e ambiental das regiões beneficiadas, incluídas as ações de promoção turística, observada a inconstitucionalidade da vinculação direta de receita de impostos;

VII – fortalecimento da integração entre órgãos de turismo, cultura e desporto para planejamento e execução de ações voltadas à potencialização de suas ações, com consequente incremento da arrecadação do IBS, sem prejuízo da observância às normas gerais de direito financeiro;

§1º - O Estado priorizará a gestão otimizada, transparente e transversal dos recursos públicos, tanto orçamentários quanto provenientes de benefícios fiscais, inclusive no regime de transição tributária, destinados à programação de atividades nas áreas de educação, cultura, desporto, comunicação social e turismo, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, considerada a nova sistemática de tributação do consumo pelo destino.

§2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente seção através de lei complementar, estabelecendo os critérios e mecanismos de controle social para garantir a efetividade e a transparência na aplicação dos recursos, bem como para monitorar os resultados alcançados em termos de desenvolvimento turístico, cultural, desportivo e econômico do Estado."

Art. 6º Fica acrescentado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, um novo artigo, onde couber, com a seguinte redação:

Art. ... - Para o exercício fiscal de 2027, e em virtude da integração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na base de cálculo do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) pela Emenda Constitucional nº 132/23, o Estado do Rio Grande do Sul terá como meta orçamentária destinar montante de suas receitas próprias para o fomento do turismo, tomando como referência a importância da receita total dos municípios gaúchos advinda do ISSQN no exercício fiscal de 2026.

Parágrafo único. Os critérios para a apuração desse percentual e sua aplicação, bem como a forma de alocação no Fundo de Desenvolvimento do Turismo (FUNDETUR) previsto no § 4º do art. 240 desta Constituição, definidos em legislação específica estadual, em estrita observância às normas de finanças públicas e responsabilidade fiscal, à não vinculação de receitas e à autonomia municipal, terá como parâmetro base, para o orçamento fiscal do exercício de 2027, até um quinto do montante programado para as receitas dos municípios gaúchos advinda do ISSQN, no exercício fiscal de 2026.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos orçamentários e financeiros vinculantes para o exercício fiscal de 2027.

Palácio Farroupilha,

Deputado(a) Guilherme Pasin

Deputado(a) Sofia Cavedon
Deputado(a) Adão Pretto Filho
Deputado(a) Silvana Covatti
Deputado(a) Sergio Peres
Deputado(a) Dr. Thiago Duarte
Deputado(a) Gustavo Victorino
Deputado(a) Vilmar Zanchin
Deputado(a) Stela Farias
Deputado(a) Tiago Simon
Deputado(a) Dimas Costa
Deputado(a) Carlos Búrigo
Deputado(a) Cláudio Tatsch
Deputado(a) Dirceu Franciscon
Deputado(a) Adolfo Brito
Deputado(a) Miguel Rossetto
Deputado(a) Valdeci Oliveira
Deputado(a) Jeferson Fernandes
Deputado(a) Elizandro Sabino
Deputado(a) Tiago Cadó
Deputado(a) Felipe Camozzato
Deputado(a) Paparico Bacchi
Deputado(a) Capitão Martim
Deputado(a) Joel Wilhelm
Deputado(a) Luciano Silveira
Deputado(a) Rodrigo Lorenzoni
Deputado(a) Marcus Vinícius
Deputado(a) Professor Issur Koch
Deputado(a) Halley Lino
Deputado(a) Bruna Rodrigues
Deputado(a) Professor Bonatto
Deputado(a) Gerson Burmann
Deputado(a) Luiz Marengo
Deputado(a) Eliana Bayer
Deputado(a) Elton Weber
Deputado(a) Adriana Lara
Deputado(a) Kaká D'Ávila
Deputado(a) Frederico Antunes

Deputado(a) Prof. Claudio Branchieri
Deputado(a) Airton Artus
Deputado(a) Delegada Nadine
Deputado(a) Airton Lima
Deputado(a) Delegado Zucco
Deputado(a) Kelly Moraes
Deputado(a) Aloísio Classmann
Deputado(a) Patrícia Alba
Deputado(a) Neri, o Carteiro

JUSTIFICATIVA

Esta Proposta de Emenda Constitucional pretende estabelecer, no cerne da Constituição Estadual, as balizas para um novo marco regulatório que eleva o turismo, a cultura e o desporto à condição de políticas de Estado conducentes ao desenvolvimento econômico e social, de forma perene e irrenunciável. Ao consagrar constitucionalmente a promoção e o fomento desses setores como vetores estratégicos de desenvolvimento, a PEC envia um sinal inequívoco de estabilidade e previsibilidade. Essa constitucionalização é a garantia primária para investidores nacionais, e internacionais, que buscam um ambiente de negócios com regras claras e duradouras, reduzindo riscos e incertezas inerentes a políticas com substrato infraconstitucionais sujeitas a encaminhamentos e derivações conjunturais. A mera existência deste arcabouço normativo de mais alta hierarquia confere uma segurança jurídica sem precedentes para aqueles que desejam aportar capital, seja na construção de infraestrutura, na criação de novos empreendimentos turísticos, ou na organização de eventos de grande porte, indutores de efeito multiplicador na demanda por bens e serviços .

A colaboração institucional governamental e a sinergia para investimentos públicos e privados são elementos intrínsecos e explicitamente desenhados no corpo desta Proposta de Emenda. Não se trata de meras intenções, mas de imperativos constitucionais que orientarão a ação do Estado e seus parceiros. A previsão da criação de Distritos Turísticos, Estâncias e Municípios de Interesse Turístico, estabelece como diretriz a governança colaborativa entre o Estado, os Municípios envolvidos e a iniciativa privada, mediante regime de cooperação, de parceria público-privada, ou de colaboração institucional. Esta disposição é a pedra angular da interação multi-setorial, forjando um ambiente onde a expertise do setor privado se une à capacidade de fomento e regulação do Estado e à capilaridade dos Municípios, garantindo o máximo aproveitamento dos recursos e a otimização dos projetos.

Adicionalmente, a institucionalização do Fundo de Desenvolvimento do Turismo (FUNDETUR), elevado a nível constitucional, é um instrumento potente para a atração de investimentos. Veja-se que é reiterado que a aplicação dos recursos do Fundo pode se dar "inclusive em regime de cooperação, de parceria público-privada, ou de colaboração institucional". Esta clareza na admissão e no incentivo a tais modalidades de investimento, diretamente no texto constitucional, pavimenta o caminho para a estruturação de projetos que demandam vultosos recursos e expertise especializada, superando as singulares do orçamento público e estimulando a participação do capital privado na infraestrutura e na promoção turística. Diretrizes, agora constitucionalizadas, reforçam essa premissa ao incentivar a "adoção de políticas fiscais, administrativas e de incentivo ao turismo, em articulação com entes federativos e a iniciativa privada", demonstrando a amplitude da sinergia desejada.

A utilização do potencial de arrecadação do IBS como "critério orientador" para o planejamento orçamentário e para a priorização da aplicação de recursos, sem configurar vinculação de receita de impostos, é uma inovação que direciona os investimentos de forma inteligente, demonstrando ao mercado que o Estado investirá onde o retorno tributário seja mais evidente, atraindo assim o interesse do setor

privado.

A capacidade do Rio Grande do Sul de se firmar como um destino de quatro estações é intrínseca à justificação dessa PEC, pois o estado tem atrações em todas as suas regiões, desde a exuberância das Missões Jesuíticas até a sofisticação da Serra Gaúcha, passando pela patrimônio histórico e urbanístico da Capital e centro do Estado, pela extensão das praias de areias brancas e dunas, pelas belezas incontestas dos Campos de Cima com seus cânions únicos, pela riqueza histórica e de extensão de água doce na Metade Sul, bem como o agronegócio pujante no Pampa com as fronteiras com o Mercosul. A diversidade cultural, a gastronomia única e a paisagem variada configuram uma base inesgotável para o desenvolvimento de produtos turísticos. O novo marco legal, ao estimular a criação de territórios turísticos, permite um planejamento focado e assertivo, valorizando as vocações regionais e criando roteiros que atraiam tanto o turista internacional em busca de experiências autênticas, quanto o visitante nacional e regional ávido por lazer e renovada vivência com a riqueza cultural e do patrimônio natural.

Finalmente, reafirma-se a empregabilidade e a elasticidade de oferta do setor, pontos cruciais para o desenvolvimento social e econômico. A economia do Turismo & Eventos é reconhecida pela sua extraordinária capacidade de gerar postos de trabalho em diversos níveis de qualificação e alcance, abrangendo desde o microempreendedor familiar, guias, artistas, técnicos, até a alta gestão de redes hoteleiras. A PEC, ao prever a formação e qualificação da população em parceria com o Sistema "S", está ativamente construindo a base de capital humano necessária para sustentar o crescimento exponencial que se espera. A elasticidade de oferta inerente ao setor permite uma adaptação ágil e expansível para atender às demandas crescentes, com investimentos que rapidamente se convertem em novas infraestruturas, serviços e eventos, demonstrando uma capacidade de resposta econômica ímpar.

Em suma, esta Proposta de Emenda Constitucional representa um passo audacioso e pragmaticamente necessário. Ela constrói um novo marco legal que não apenas fomenta o turismo, a cultura e o desporto, mas o faz com a segurança jurídica imperativa para a atração de investimentos privados que potencializem e complementem os aportes públicos. Através de diretrizes claras de colaboração institucional governamental e de incentivo à sinergia entre os setores público e privado, o Rio Grande do Sul se posiciona como um destino atraente não apenas para o turista, mas também para o investidor, garantindo que o vasto potencial de suas quatro estações e de todas as suas regiões seja plenamente explorado, gerando prosperidade, empregos e desenvolvimento socioeconômico sustentável, o que tem completa referência e adesão com a nova era tributária que viveremos (IBS) à partir de 2027.

O fortalecimento do turismo em nosso estado não beneficiará apenas os visitantes, que têm a oportunidade de se encantar com nossas belezas naturais e culturais, mas sobretudo os moradores, os cidadãos de cada região do Rio Grande do Sul, que verão sua qualidade de vida elevada, autoestima valorizada, e a identidade regional fortalecida. Quem viaja quer ter experiências únicas que esta terra pode fornecer em profusão, será unir o potencial com a capacidade de ordenar, gerir e divulgar.

Viajar é transformar pessoas, conhecer é preservar belezas e patrimônios, e valorizar cada canto do nosso território é semear memórias que florescem em futuras gerações. Ao explorar nossas raízes e belezas, construímos um legado de respeito à cultura e à natureza, onde cada jornada se torna um convite para celebrar o que somos e o que podemos ser. Não temos dúvida que investir no turismo é investir em desenvolvimento econômico sustentável, geração de empregos e renda, e na valorização do potencial de todas as regiões, consolidando um ciclo virtuoso, com responsabilidade ambiental, socioeconômica e cultural, preservadas e incentivadas pela integração transversal. Essas ações colaboram decisivamente na construção de um futuro sustentável e resiliente nas diversas regiões do Rio Grande do Sul, nas quais trabalham centenas de milhares de gaúchos envolvidos em todas as atividades econômicas nas quais o Turismo participa diretamente, sem contar os reflexos econômicos indiretos.

Diante de todo o exposto, resta evidente que esta Proposta de Emenda Constitucional não apenas

consolida um novo marco legal, mas também inaugura uma era de visão estratégica e de compromisso permanente com o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

Por essas razões, conto com o apoio e a sensibilidade dos nobres Parlamentares desta Casa para a aprovação desta iniciativa, que representa mais do que uma alteração normativa trata-se de um gesto de confiança no futuro, de valorização da nossa gente, e de afirmação de que o turismo, a cultura e o desporto são pilares essenciais de um Estado que deseja crescer com identidade, inovação e prosperidade.

Deputado(a) Guilherme Pasin

Deputado(a) Sofia Cavedon
Deputado(a) Adão Pretto Filho
Deputado(a) Silvana Covatti
Deputado(a) Sergio Peres
Deputado(a) Dr. Thiago Duarte
Deputado(a) Gustavo Victorino
Deputado(a) Vilmar Zanchin
Deputado(a) Stela Farias
Deputado(a) Tiago Simon
Deputado(a) Dimas Costa
Deputado(a) Carlos Búrigo
Deputado(a) Cláudio Tatsch
Deputado(a) Dirceu Franciscon
Deputado(a) Adolfo Brito
Deputado(a) Miguel Rossetto
Deputado(a) Valdeci Oliveira
Deputado(a) Jeferson Fernandes
Deputado(a) Elizandro Sabino
Deputado(a) Tiago Cadó
Deputado(a) Felipe Camozzato
Deputado(a) Paparico Bacchi
Deputado(a) Capitão Martim
Deputado(a) Joel Wilhelm
Deputado(a) Luciano Silveira
Deputado(a) Rodrigo Lorenzoni
Deputado(a) Marcus Vinícius
Deputado(a) Professor Issur Koch
Deputado(a) Halley Lino
Deputado(a) Bruna Rodrigues
Deputado(a) Professor Bonatto
Deputado(a) Gerson Burmann
Deputado(a) Luiz Marengo
Deputado(a) Eliana Bayer
Deputado(a) Elton Weber
Deputado(a) Adriana Lara
Deputado(a) Kaká D'Ávila
Deputado(a) Frederico Antunes
Deputado(a) Prof. Claudio Branchieri
Deputado(a) Airton Artus
Deputado(a) Delegada Nadine
Deputado(a) Airton Lima
Deputado(a) Delegado Zucco

Deputado(a) Kelly Moraes
Deputado(a) Aloísio Classmann
Deputado(a) Patrícia Alba
Deputado(a) Neri, o Carteiro